

ロジックの策定に関する解説

日吉研究会 25 期 何 山

■1.1 ロジックとは何か

日本国語大辞典によれば、論理という言葉の意味は、「議論や推理の筋道、思考の法則、論証の仕方」である。特に議論の筋道や論証の仕方といった意味は、模擬国連の世界で言われるロジックに近いように思う。

模擬国連会議において、自国の主張を全体の成果文書に組み込むことは、各国にとって最も重要な、国益実現のための目的の一つである。それと同時に、多くの場合各国は異なる主張を持っており、その中には他国にとって望ましくない主張もある。それゆえに、主張に対する反対が発生することになり、各国は、望ましくない主張に反対しながら、自国の主張に対する反対を抑え、最も望ましい成果文書の作成を目指すことになる。

どのようにすれば、望ましくない主張が成果文書に入ることを防ぐことが出来るだろうか。また、自国の主張に対する反対を抑えることが出来るだろうか。ほとんどの場合各国は平等に成果文書に投じることが出来る一票を持っているが、自国の一票だけで成果文書の成立を左右できないのならば、自分の主張を受け入れられる国、自国にとって望ましくない主張に否定的な国を増やし、望ましくない主張に賛同する国を減らさなければならない。

その手段として、模擬国連会議では議論と交渉が使われる。議論を通じて、どのように上記の目的を達成するのだろうか。議論を行うことで、まず第三国に自国の主張を伝え、賛同してもらえる可能性がある。次に、自国の国益は守りながら、より多くの国が賛同できる主張を見出せる可能性がある。そして、相手が受け入れられるように、自国にとって望ましくなかった相手の主張を変えていける可能性がある。

議論を通じてこのような可能性を実現するためには、自国の主張の根拠や目的を明確にする必要がある。そうして初めて、自国の主張が第三国にとっても利益であること、自国の主張には他の国が否定できない正しさがあることが他国に理解され、また自国の主張と他国の主張の共通点や相違点、目的が明らかになり、各国が可能な妥協、そして互いに受け入れられる主張が何かということについて検討することが出来るようになる。このような目的を達成するための、自国の主張の根拠や目的、そしてその明確化こそが模擬国連におけるロジックであると言えることが出来るだろう。

この章では、上記の目的を達成するためにどのようにロジックを策定するべきかについて解説する。解説に当たって、ロジック策定の性質の違いから、ロジックを規範と事実に関するロジック、利益に関するロジックに分類した。前者は何が正しいか、何が否定されるべきかに関するロジックであり、後者は何がより望ましいかに関するロジックであると説明することが出来るだろう。以下、詳しい解説を行っていく。是非、この章を今後の模擬国連に活かして欲しい。

■1.2 規範と事実に関するロジック

■1.1.1 法はいかにして議論されるか

国際法は、国際会議における議論の様々な局面に登場する。どのような議題でどのような議論をする場合においても、国際法はそれに従う義務を持つ各国を拘束し、国際法と両立しない提案は多くの場合退けられ、国際法と両立しない行為は否定され非難される。更に、国際法は対立する各国が拠って立つことが出来る共通の基盤ともなる。それゆえに、**自国の意見の正当性を主張する時、対立する意見の正当性を否定する時に国際法が用いられ、それを更に否定するために議論が行われることとなる。**

さて、ある国際法の適用の結果を考えるためには、二つのプロセスが必要となると考えられる。一つに規範の解釈、一つに事実の認定である。規範の解釈とは、その国際法が含んでいる内容、適用対象と効果¹に関する解釈である。事実の認定とは、存在する事実がどのようなものであり、それがその国際法の適用対象であるかに関する認定である。これらのプロセスを踏むことで、国際法の適用の結果が明らかになる。

そのため、国際法の適用の結果について対立が存在する場合には、上記の二つのプロセスこそが争点となると考えられる。国際法が含んでいる内容に関してはどのような解釈が正しいのか、また国際法の対象となるような事実が存在しているのか、といった争点で、国際法の適用に関する議論は行われることになる。そのため、国際法の適用に関する自国の意見を国際法に基づいて正当化する際には、自国がどのように国際法を解釈し、どのような事実が存在しているかという点を明確にする必要がある。

全ての国際法議論において、二つの争点が両方とも生じる訳ではない。規範の解釈そのものが議題となっており、適用すべき事実といったものが議題に含まれていない場合、事実の認定は争点にならないこともある。尤もその場合も、規範の解釈の根拠として活用するなどの事情で、国際法が具体的にどう運用されているかなどの実際の適用の事例について議論がなされることはあるため、上述のプロセスはロジックを策定する上で意識しておくことが望ましい。

以下、第2項と第3項で、それぞれ規範の解釈、事実の認定に関して、どういった点が争点になり得るのか、ロジックを組む際に何を意識すべきなのかについて、詳細に解説する。

■1.1.2 規範の解釈に関するロジック

国際法を解釈するにあたっては、そもそもの国際法の構造について一定の理解が必要である。そのため、簡単に国際法の構造について解説する。なお、特筆しない限り、以下に述べることは全面的に『現代国際法講義 第5版』(有斐閣)²を参照している。

¹ 例えば、人権侵害という対象に対して、それを禁じ、最大限防止するという効果を生じさせる国際法などの内容が考えられる。

² 杉原 高嶺, 水上 千之, 白杵 知史, 吉井 淳, 加藤 信之, 高田 映(2012)『現代国際法講義 第5版』有斐閣 p12-22, p292-295, p306-307, p317

国際法の法源³ は、基本的に条約と国際慣習法、そして法の一般原則であるとされる。これら三つは、形式的な法源とも呼ばれる。国際司法裁判所規定第 38 条 1 の a から c までには、国際司法裁判所が裁判で適用するものとして、上記の三つが取り上げられている。

まず、条約とは、国家の間の文書による合意で国際法によって規律されるものをいう。条約は締結国間のみ効力を有し、非締結国に対しては権利義務を創設しない。ただし、ある締結国が条約の特定の部分に留保を行っている場合、その締結国は該当する部分に拘束されない。また、後述するように、後述の国際慣習法が条約として成文化される場合、また条約の内容が後に慣習法化した場合、条約の内容が国際慣習法として全ての国家に対する拘束力を持つことがある。

次に、国際慣習法とは「法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習」であり、各国が一貫してそれに従いながら行動している慣習のうち、各国によって法規規範性、つまり法的な権利義務が生じていると認められているものを指す。慣習に従って各国が繰り返している行動を「国家慣行」、それに法規規範性があるとの認識を「法的確信」と呼び、これらが共に揃うことで国際慣習法が形成される。

最後に、法の一般原則とは、各国の国内法に共通する一般的な法原則で、国家間の関係に適用しうる原則を言う。元々は、適用する条約や慣習法が存在しないときに裁判不能になることを防ぐために、常設国際司法裁判所規定にて法の一般原則が適用法規の一つとされ、国際司法裁判所規定にも引き継がれた。ただし、通説的には法の一般原則は直接に規範性を持つものではなく、あくまで条約ないし慣習法を媒介とし、それらを前提として規範性を持つとされる。これまで適用された代表的な原則として、違法行為に対する責任発生諸原則、信義則、挙証責任・証拠能力の諸原則などが存在する。特に、信義則に含まれる、合意は合意した者を拘束するという「合意は拘束する」の原則は、外交や議論において重要である⁴。

これらの形式的な法源の内容を補完し、解釈の補助となる資料として、国際判例、学説、国際的決議などが存在する。これらは、実質的な法源とも呼ばれ、国際司法裁判所規定第 38 条 1 の d には補助的に適用するものとして国際判例と学説が取り上げられている。

³ 法源とは、一般には法の存在形式、つまり形、あり方を指す。

⁴ ここで「合意は拘束する」の原則の射程について若干の解説を行う。「合意は拘束する」は、条約が締結国を拘束する究極の根拠ともなる原則である。しかし、国家間では多くの合意が日々結ばれているが、その全ての合意が法的な拘束力を持つ訳ではない。条約法条約の起草過程における議論や国際判例を参照する限り、合意が拘束的なものとなるためには、その合意が拘束力を持ち、法的な権利義務の創設などをするという当事国の意思が必要である。そして判例上、その意図の有無の具体的な判断は、主に合意の際に現実に用いられた表現とその作成された特別の事情によって定まる。つまり、模擬国連会議の中で行われる合意についても、それが認識の共有などに留まる場合には、原則として法的な意味はなく、政治的意味を持つに留まる。また、法的な権利義務を創設する旨の合意であれば、政治的意味のみならず法的な拘束力をも持つこともある。口頭による合意であることや非公開の合意であるといった事情も、その合意の法規規範性を否定する絶対的な根拠とはならないため、注意が必要である。中村 耕一郎(2002)『国際「合意」論序説』東信社 p45-84 96-102

国際判例とは国際裁判の判例で、国際司法裁判所の判決や勧告的意見がその代表的なものとして挙げられる。その具体的機能は、**条約の解釈、国際慣習法の内容の確定機能、法規の創造的機能**に大別出来る。国際司法裁判所は極めて頻繁に以前の裁判例に依拠しているほか、各国もその判例を重視・尊重している。そのため、国際判例は事実上法としての機能を持つとされる。ただし、国際司法裁判所の判決の拘束力は対象となる訴訟とその当事国に限られ、後の裁判に対しては拘束力を有していないため、各国は判例の一般性を否定することも出来る。判例はあくまで解釈の参考としてしか用いることが出来ないことには注意が必要である。

国際法学者の権威ある学説もまた、国際法解釈の参考に用いられる。その学説が国際法学界における定説にまで至っている場合には、とりわけ大きな意義を持ちうる。しかし、**議論の対象となっている国際法について定説が存在せず学説が多岐に渡る場合、学説はほとんど意義を持たない**と言う点には注意が必要である。

国際的決議とは、多くの模擬国連会議の成果文書である国連総会決議など、国際会議や国際機構が採択する決議・宣言を指す。基本的に国際的決議は、加盟国を拘束する効力を持たないため、法源としての性格を持たない⁵。しかし、**決議の中には、国連憲章や国際慣習法の内容を明確化するものがあり、それらは該当する国際法の解釈の重要な指針になる**。また、国際慣習法の解釈の際に、国際的決議が法的確信の存在を判断する補助として使用されることがある。更に、同一の内容の決議が繰り返し採択されるとき、各国がそれに従って行動することで国家慣行と法的確信が成立し、該当する決議が国際慣習法となることがある。ただしいずれの場合でも、対象の決議に反対している国に対して、決議の法規範性を主張することは困難であると言える。

なお、相互に対立する国際法が存在する場合、一般的に条約が慣習法より、また後に成立した条約が前に成立した条約より優先される。ただし、国連憲章の規定は他のあらゆる条約より優先される。つまり、国連憲章、条約、国際慣習法の順で優先されることになる。その他、その法に対するいかなる逸脱も許されないという性質を持つ、強行規範と呼ばれる国際法も存在し、それに反する法よりも絶対的に優先されることになる。

それでは、国際法の解釈について述べていく。とりわけ、模擬国連会議にて中心的な争点となりうるのは条約の解釈であるため、ロジックを策定する上で会議に関連する条約をどのように解釈するかは重要である。

条約の解釈手法は一般的に客観的解釈・主観的解釈・目的論的解釈に大別される。客観的解釈とは、条約の文言を自然かつ通常の意味に基づき、字義通りに解釈することを指す。客観的解釈は、条約の解釈の

⁵ 国連安全保障理事会の決定はその重要な例外である。国連憲章によって安保理の決定は拘束力を持つことが認められている他、後述のように国連憲章の規定は他の全ての条約に優先されるため、**安保理の決定もまた他の全ての条約に優先されるとする国際司法裁判所の判決がロッカビー事件の際に出されている**。

中では最も優先される。仮に客観的解釈のみで条約の内容が明白になるのであれば、他の解釈手法を用いる必要はない。しかし、例えば単語の意味に関し複数の解釈が存在する場合、客観的解釈のみでは意味内容を確定できないことになる。その場合、条約の意味を明らかにするために、他の解釈手法も使用されることになる。

主観的解釈とは、条約の策定時に策定者が意図したことを元に解釈することを指す。より具体的には、条約の交渉段階の議論や文書、更に交渉当時の政治的状況などから条約策定時に意図されたことを類推し、それを基準に条約の意味内容を確定するという手法であると言える。ただし、判断材料が多岐にわたるため恣意的な解釈になりやすく、解釈する者によって解釈が異なることも発生しうる。それゆえ、模擬国連会議においても争点になりやすい。

目的論的解釈とは、条約の目的は策定者の意図からは独立していると考え、条約に直接示された目的や、関連する国際文書、締結後の各国の行動から類推される条約の目的の実現という観点から行われる解釈を指す。こちら、目的が明瞭でない場合、争点となりやすい。本来的に条約は締結国間の合意を基礎とするため締結国による主観的解釈は通常目的論的解釈より優先されるが、多国間条約など締結国間の解釈に大きな幅が生じる場合、目的論的解釈の重要性は増すことになる。目的と言っても、文言と決定的に矛盾するような内容の解釈は通常受け入れられない。そのため、目的論的解釈については、そもそも目的とは何かという争点の他、条約の文言と決定的な矛盾が無いかという許容性の問題、解釈と目的の間に因果関係が存在するか、そして目的のためにそのように解釈する必要があるかという必要性の問題が争点となりうる。

ここで、それぞれの解釈の違いを分かりやすくするために、具体例を取り上げたい。国連憲章第 51 条に、次のような条文がある。「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」。客観的解釈に基づき文言通りに解釈すれば、武力攻撃が発生した場合には自衛の権利が存在し、またそのように明示することを常識に基づいて解釈するなら、武力攻撃が発生していない場合には自衛の権利は存在しないと読める。しかし、一部の法学者は、国家間の不法な武力の行使の可能性を最小限に減らすという国連憲章の目的から考えれば、実際に攻撃されるまで自衛の権利を行使できないという解釈は目的に沿わないと述べた。これは、目的論的解釈により武力攻撃が発生していない場合にも自衛の権利が存在すると国連憲章第 51 条を読んだと言える。また一部の法学者は、国連憲章第 51 条は憲章制定以前から存在した国際規範を廃止するという意図のもとに策定された訳ではないと主張し、実際の武力攻撃が発生していない場合でも自衛の権利を認める「予防的自衛」という以前からの規範は憲章第 51 条により廃止されていないと述べた。これは、主観的解釈により予防的自衛を廃止する意味を持っていないと国連憲章第 51 条を読んだと言える⁶。このように、解釈手法によって条約は異なる意味を持ちうる。

⁶ アラン・プレ、ジャン＝ピエール・コット(共編)、中原 喜一郎(訳)、斎藤恵彦(監訳)(1993)『コマンテール国際連合憲章：国際連合憲章逐条解説 上』東京書籍 p944-945

なお、条約の締結時に特定の解釈を採用する旨の解釈宣言が締結国により行われることがある。その場合、その締結国は採用した解釈以外の解釈を認めないだろう。

国際慣習法は基本的に成文化されていないためにその内容が明瞭でなく、その解釈が問題となって国際裁判が行われることもある。ただし、各国の共通の慣行によって成立しているという国際慣習法の性質上、明確に成立している国際慣習法の解釈について大きな争いが生じることは少ないと考えられる。しかし、上記で述べた国連決議や条約の慣習法化について、ある国連決議や条約が慣習法化し全ての国家を拘束するものとなっているかという問題で争いが生じることはあり、その場合には各国に共通の慣行が存在しているか⁷、また法的確信が存在しているかといった争点が議論されることになる。

法の一般原則もまた、各国に共通する法原則であるというその性質上、解釈について大きな争いが生じ、議論における直接的な争点となることはあまり考えられない。しかし、議論の対象としている合意や、会議中に結ばれた合意の性質に関する議論で、「合意は拘束する」の原則などが間接的に関わる場合は存在する。その場合、合意の当事者が国際法上の主体か、また合意は法的拘束力を持ちうる性質のものかといった点⁸が主要な争点になりえるだろう。

自国の意見を正当化するためのロジックとして国際法を使用する場合、第1項で述べたように、自国の意見がどのような国際法のどのような解釈によって正当化されるのかを検討し、明確にする必要がある。例えば、客観的解釈の観点からまず条約の字義的な意味を検討し、それが自らの主張を正当化しているかを検討し、更に他の解釈手法の観点から条約策定時の議論や条約の目的などを検討し、自身の主張を如何に補強出来るかを検討するという順序などが考えられるだろうが、詳しくは上述の条約解釈の解説を参考にして欲しい。そのうえで、国際判例や学説、国際的決議によって自国の解釈を補助出来るかを検討し、議論の助けとすることが望ましい。また、過去に国際会議や国際裁判で行われた解釈の事例も、存在するならば解釈の参考になるだろう。

ここで注意すべきなのは、条約の留保や解釈宣言が行われているかという点と、自国が使用しようとしている国際判例や学説、国際的決議が国際法解釈の補助として有効かどうかという点である。自国が使用しようとしている国際判例を否定している国家は存在するか、学説は広く定説となっているか、そして国際的決議に反対している国家は存在するか、法源としての性質を有しているかという点については充分

⁷ 各国に共通の慣行が持つ条件として一般性、継続性、一貫性があり、慣行の存在の有無について議論されるときはこれらが重要な争点となる。

⁸ 法的拘束力を持ちうる性質のものかという判断は、主に法的な権利義務を創設する意思が合意時に当事者に存在したか、という点に依拠している。そしてその意思は、実際の意思表示の他、主に合意の際に現実に用いられた表現とその作成された特別の事情によって、つまり明確に権利義務を創設しているか、法的拘束力を示唆する文言が使用されているか、署名が行われているか、国連事務局への登録や国内における告示が行われているかといった点によって判断される。その中でも現実に用いられた表現が判断する上では重要な要素となるが、いずれの要素も絶対的な条件ではなく、性質を総合的に考慮した判断が必要となる。中村 耕一郎(2002)『国際「合意」論序説』東信社 p45-84

に把握し検討をするべきである。

国際法の解釈について他国と争いがある場合、他国は条約の策定者の意図や目的、国際慣習法としての要件などについて、異なる意見を持っていることになる。そこで相手に対し自国の解釈を主張し、相手の解釈に対しても自国の解釈を持って反論するという形で議論が行われることになる。自国の解釈の根拠がより明確であり、更に補助として支持する強固な材料が多いほど有効な議論が行われることになるため、是非以上の記述をロジック策定の参考として欲しい。

付録として、以下に会議で比較的頻繁的に用いられる条約を掲載する。これらの条約については一通り概要を把握しておくことが望ましい。

・国際連合憲章

1945年にサンフランシスコで採択された国連の基本文書。加盟国の権利や義務を定めるとともに、加盟国の主権平等や武力不行使原則など国際関係の基礎を形作っている。

扱う範囲が広く、また会議の根幹をなしていることが多いことから、国連が関係するあらゆる会議で使用されると言っても過言ではない。

・国際司法裁判所（ICJ）規程

国連の主要な司法機関である国際司法裁判所の管轄や手続きなどを定めた規定。1945年のサンフランシスコ会議で採択された。国連憲章と不可分の一体をなしている。

特に、国際司法裁判所の判決や勧告的意見の法的位置づけが定められている点で重要である。

・友好関係原則宣言（国際連合憲章に従った諸国間の友好関係及び協力についての国際法の原則に関する宣言、国連総会決議 2625）

1970年に採択された国連総会決議。武力行使・威嚇の禁止、国際紛争の平和的解決、内政不干渉原則、人民の同権及び自決権、主権平等を含めた7つの原則を規定している。国連決議のため法的拘束力は有さないものの、法原則宣言⁹としての性質を有する。

武力不行使原則や内政不干渉原則といった国連憲章の重要な規定の解釈を目的としており、それらの重要な概念を解釈する際の基礎となる。

・国際人権規約

⁹ 国連憲章や慣習国際法の内容の明確化、将来の条約や国際慣習法法の形成を促す決議のこと。

1976 年発効。世界人権宣言の内容を基礎としてその内容を条約化したもので、様々な人権条約の基礎をなしている条約。社会権規約（国際人権 A 規約）及び自由権規約（国際人権 B 規約）から成る。

国際的な人権保障の基礎となっているため、人権に関して議論する際には欠かすことが出来ない。

・条約法条約（ウィーン条約法条約）

1980 年発効。条約に関する諸規則（条約の締結や効力、解釈、改正など）を定める条約法に関する一般条約で、国連国際法委員会¹⁰が、それまでの条約法に関する慣習法を成文化し法典化したもの。

条約の解釈手法が規定されており、様々な条約に関する議論の争点を把握する上で重要である。

■1.1.3 事実の認定に関するロジック

事実の認定に関し争点が存在する場合、例えばある情勢において当事者がどのような行動を取っていたかといった点に各国間で食い違いがあるとき、結論から言えば互いの認識する事実をただ主張する以上の議論を行うことは難しい。学術的な議論や裁判などと異なり、対立が激しい国際会議における議論ではどのような調査や証拠をもとに事実を認定できるかといった共通基盤が存在していない可能性が高く、また調査や証拠それ自体が不足していると考えられる。そのため、議論の成果としては双方が認識している事実の共通点を見出すことが期待できるのみで、互いの認識を近づけるなどの成果を得ることは困難である。

それでも、自身が認識している事実について、可能な限りその認識の根拠を明確にし、その説明責任を果たせるようにすることは重要である。上述のことは双方が根拠を明確にしていることが前提になっているが、根拠を曖昧にしたまま議論に望んでしまったら、主張を成り立たせることすら困難になってしまい主張を崩されることもある。また、主張の共通点を通じて合意を探るためにも根拠の明確化は重要である。

さて、上記で見てきたように、事実の認定に関する議論の争点は、どのような情報源を採用するか、といった点が中心となる。情勢や時代によって利用可能な情報源は大きく異なるものの、情報源を提示している主体は何か、情報源は何を目的としたものなのか、などの情報源の性質について十分把握し、各国によってどのように認識が違うのか、について確認しておくべきである¹¹。また、同じように自国にとって信頼し難いと考える情報源について、どのような性質によりその情報源が信頼し難いのかという点についても明確にしておくことが望ましい。更に、情報源に対する現在の自国の態度と過去の自国の態度が異なる場合、相応の説明責任が求められるため、過去に自国がどのように事実認定してきたかも可能な範囲で

¹⁰ 国連憲章に記載された「国際法の漸進的發展及び法典化」を根拠とし、1947 年に総会の補助機関として設立された。

¹¹ 特に、情報源を作成した主体は大きな意味を持つ場合がある。例えば、非政府主体や新聞社などの民間が作成した報告書と、国連事務総長が作成した報告書とでは、国連事務総長が各国から中立性に関する期待を強く持たれていることもあり、後者の方が内容を否定する政治的なハードルが高いと考えられる。

把握すべきである。当然、他国が情報源に対し過去と異なる態度を取った場合、その理由に対する説明を求めることが出来るため、過去に他国がどのように事実認定してきたかも時には大きな意味を持ちうるため、リサーチの際に念頭に置いて欲しい。

最後に、事実の認定とは少し異なる話ではあるが、どのような性質を持った情報源ならば信頼に値するか、そのような情報源をどのように確保するか、といった事実を認定するための手続きに関する議論は、事実それ自体に関する議論と比べ、互いの認識を近づけ合意を得るなどの成果を期待しやすいと考えられる。国際社会には幾度に渡る事実の認定手続きに関する実行が存在するため、その実行から、より中立性が高く一方の恣意性を排除できるような手続きに関する共通の基盤が導ける可能性がある¹²。議論の選択肢として、考慮に入れてみて欲しい。

■1.3 利益に関するロジック

この節のタイトルでは便宜上「利益に関するロジック」と呼んでいるが、この節で説明するものには、事実上「規範と事実に関するロジック」を除くほぼ全てのロジックが含まれる。国際法とは各国の既存の合意であり共通の基盤であるという事が出来るが、国際法の適用対象ではない議論では、当然国際法という共通基盤が存在しない。そのような場合においては、どのような主張が最も各国に共通する利益に資するか、という共通基盤に立って議論を進めることが多い。そこでは、自国の主張が何故共通の利益に資するか、といった形でロジックを策定することになる。

しかし、議題によって議論の対象となる利益は大きく変化するため、主張が何故利益に資するかというロジックもまた多岐に渡り、そのすべてのロジックを包括的かつ一般的に体系化して解説することは筆者の手に余る。そのため、ここではそのような利益に関するロジックの主な争点構造と、それらのロジックをどのように補強することが出来るか、といった点に限定して解説する。ご了承願いたい。

当然ではあるが、各国共通の利益の実現について議論する場合には、各国に共通する利益とは何か、と言う点が最初の問題となる。各国共通の利益は、議題の目的の実現に関する利益¹³と、それ以外の利益に分けて考えることが出来る。それ以外の利益として、議題に直接関わらないものの、各国が参加している国際組織や各国が合意している重要な国際法の目的の実現が代表的なものとして挙げられる。例えば、国連憲章の前文や第1条に挙げられている国連の目的や、国際人権法の目的である人権保障などがその具体例として挙げられるだろう。自国の主張がこれらの目的の実現に資すると言える場合、主張の説得力は増す

¹² 例えば、事実の調査と情報源を作成する主体に双方の当事者を含める、双方が承認する第三者が調査と情報源の作成の主体になるといった手続きなどが考えられる。

¹³ 例えば、紛争に関する議題では、多くの場合議題の目的は紛争への関与とその管理、解決である

だろう。特に、議論の舞台となっている議場が国際組織の機関である場合、その国際組織の設立根拠となった条約の目的は確認しておくことが望ましい。

このように議論の目的を確定した後に問題となるものは、目的の実現のためにどのような政策を取るべきなのか、という点だろう。例えば、どのような政策が、最も紛争の終結や人権保障の強化、国際的な経済発展に繋がるかといった争点が考えられる。そして、各国が提案する政策の優劣が中心的な争点となるだろう。そして、政策の優劣は、主にどれだけ目的の実現に資すると言った利益があるか、どれだけ不利益が少ないか、という二つの指標で比較することができる。この場合、利益が不利益と比べどれだけ大きいか、といった形で指標を一つにまとめることができれば議論がしやすくなるだろう。また、そもそもある政策を採用すべきか、という議論の場合は、先述の利益と不利益どちらが大きいか、という形で議論することができる。これらの利益に関する比較考量が、政策議論における基本的な争点となる。

また、そもそも提案された政策がどのように期待されている効果をもたらすと言えるのか、という因果関係も重要な争点となる。この争点については、政策ごとに専門的な知識や議論を用することになるのでここでは詳細な解説は行わないが、個別のリサーチの対象として重視するべきであろう。

その他、議論する上で説得力がある政策の条件として、既存の国際法やその他の合意によってその趣旨が支持されていることがまず挙げられる。議題に関連する既存の国際法や合意の中で、優先すべき利益や避けるべき不利益について一定の判断が為されていることがあるが、それら既存の国際法や合意と同じ利益判断に基づいた政策は、合意の継続に対する期待などの要因により強い説得力を持ちうる。

また、その他に説得力がある政策の条件として実効性に対する期待が持てることも重要なこととして挙げられるだろう。例えばこれまで実行され成功した例や、提案されたが採用されず、結果良くない結果になった例といった実効性に期待を持たせる先例が存在すること、また政治や経済、開発に関する指標を使用し定量的に政策の実効性について説明できることなどが、特に政策立案を目的とする会議などでは重要となるだろう。